

**UNIVERSIDAD
DE
ANTIOQUIA**

CITE ESTA REFERENCIA AL CONTESTAR

RESOLUCION SUPERIOR 432

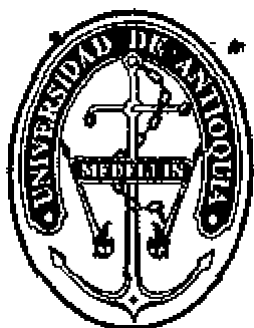
18 de noviembre de 1996

Por medio de la cual se exime del pago de derechos de matrícula a unos estudiantes de la Universidad de Antioquia.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en ejercicio de su autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, de sus facultades legales consagradas en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992 y de sus facultades estatutarias y

CONSIDERANDO

1. Que el 18 de enero de 1996, la Honorable Corte Constitucional declaró inexecutable parte del inciso segundo del artículo 74 de la Ley 30 de 1992, en cuanto se refería a docentes ocasionales y de cátedra.
2. Que con esta sentencia, la Universidad entendió que los empleados públicos no quedaban comprendidos en la excepción que consagra el literal d) del artículo 19 de la Ley 4a. de 1992.
3. Que para poder aprovechar los conocimientos y experiencia de personas altamente capacitadas en materias específicas, vinculadas al sector público, se expidió la Resolución Superior 346 de 1996, que permitió a la Universidad celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro para que le suministraran tal personal, sin incurrir en la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política.
4. Que al cambiar de entidad contratante, por lo expuesto anteriormente, algunos docentes perdieron la exención del pago de derechos de matrícula, con lo cual se les desmejoraron sus condiciones económicas.
5. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de agosto 27 de 1996, explicó que "se puede seguir vinculando a empleados públicos y trabajadores oficiales para que presten el servicio de docencia mediante el sistema de hora cátedra, el que debe ser remunerado, correspondiéndole las prestaciones sociales que fija la Ley a los servidores del Estado, proporcionalmente al trabajo desempeñados", con lo cual se puede volver a vincular directamente a los citados docentes.



**UNIVERSIDAD
DE
ANTIOQUIA**

CITE ESTA REFERENCIA AL CONTESTAR

Resolución Superior 432

2

6. Que es equitativo reconocer a los docentes de cátedra que prestaron sus servicios a la Universidad en virtud de una vinculación con otra entidad de derecho privado, la exención del pago de derechos de matrícula que tenían antes de ser trasladados al régimen privado.

RESUELVE

ARTÍCULO UNICO. Eximir del pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado a los docentes que estuvieron contratados por la Fundación de Apoyo a la Universidad de Antioquia.

PARÁGRAFO. Esta exención es válida para los semestres 96 - 1 y 96 - 2.


MARTA LUCÍA VILLEGAS BOTERO
Presidenta


LUIS FERNANDO MEJÍA VÉLEZ
Secretario